OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 35

Tema 35: Menores infractores. Legislación básica. Características específicas de la población objeto de atención. El programa de intervención educativa en el centro. Medidas alternativas al internamiento

Ámbito: Justicia Juvenil, Responsabilidad Penal del Menor, Centros de Internamiento y Medio Abierto Municipal

---

Tema 35 — Menores infractores. Legislación básica. Características específicas de la población objeto de atención. El programa de intervención educativa en el centro. Medidas alternativas al internamiento

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Justicia Juvenil, Responsabilidad Penal de Menores e Intervención Socioeducativa en Medio Abierto y Centros.

---

1. Introducción y Evolución Doctrinal de la Justicia Juvenil

La intervención socioeducativa con menores en conflicto con la ley penal constituye uno de los campos de mayor exigencia técnica, ética y metodológica para la profesión de la Educación Social. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, el tratamiento jurídico y social de la delincuencia juvenil ha experimentado una radical mutación paradigmática, transitando desde el modelo paternalista decimonónico hacia el moderno **modelo de responsabilidad penal sancionadora-educativa garantista**.

Históricamente, la justicia de menores en España estuvo presidida por el denominado **modelo tutelar o de la situación irregular**, inaugurado formalmente por la Ley de Bases sobre Tribunales para Niños de 1918 y consolidado en el Texto Refundido de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948. Bajo este esquema paternalista, el menor no era sujeto de derechos procesales, sino mero objeto de tutela y compasión judicial; no existían garantías de defensa, tipicidad penal ni proporcionalidad, confundiéndose deliberadamente en un mismo procedimiento la situación de desamparo o pobreza material con la comisión de delitos.

La promulgación de la **Constitución Española de 1978** (art. 39 relativo a la protección integral de los hijos y menores) y la ratificación de la **Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989)** forzaron el desmantelamiento de la jurisdicción tutelar. Tras la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, que declaró inconstitucional el procedimiento penal de menores por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio acusatorio, el ordenamiento jurídico español alumbró la **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM)**.

La LORPM consagra un sistema penal específico y diferenciado para las personas menores de edad, fundado en la **responsabilidad por el hecho cometido** con plenas garantías procesales, pero cuya respuesta sancionadora posee una naturaleza formal y materialmente **educativa y resocializadora**, persiguiendo el interés superior del menor y primando sistemáticamente las medidas en medio abierto y la justicia restaurativa frente a la privación de libertad.

```
                    EVOLUCIÓN DEL PARADIGMA PENAL JUVENIL
+-------------------------------------------------------------------------+
| MODELO TUTELAR (Ley 1948)    | Menor como OBJETO; situación irregular; |
|                              | medidas indeterminadas sin garantías.   |
+------------------------------+-----------------------------------------+
| MODELO DE RESPONSABILIDAD    | Menor como SUJETO de derechos;          |
| SANCIONADORA-EDUCATIVA       | principio de legalidad, garantías plenas|
| (LO 5/2000 - LORPM)          | y medidas orientadas a la reinserción.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2. Legislación Básica sobre Responsabilidad Penal del Menor

2.1. Marco Jurídico Internacional de Naciones Unidas

El sistema de justicia juvenil español se encuentra fuertemente armonizado con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que actúan como pautas interpretativas directas al amparo del artículo 10.2 de la Constitución:

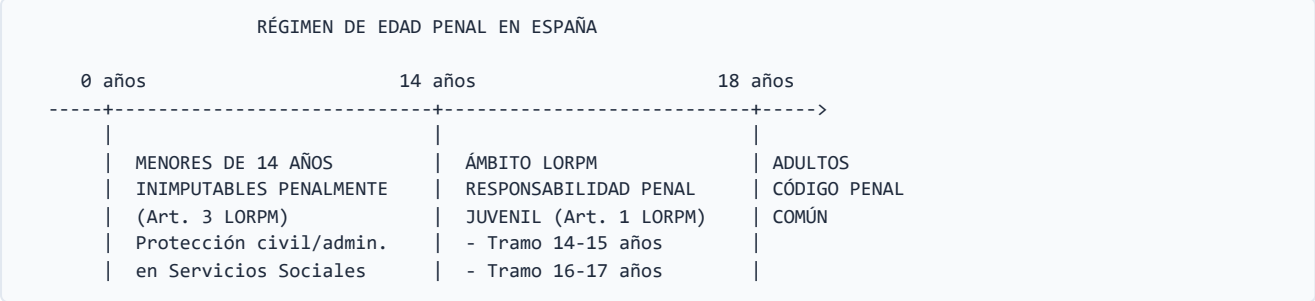
1. **Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)**:
2. *Artículo 37*: Prohíbe taxativamente la pena capital y la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación para menores de 18 años. Consagra que **la detención, el encarcelamiento o la prisión del niño se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda**.
3. *Artículo 40*: Consagra las garantías procesales fundamentales (presunción de inocencia, asistencia letrada, derecho a no autoinculparse) y el mandato a los Estados de establecer leyes y procedimientos específicos para promover la reintegración del menor y que asuma una función constructiva en la sociedad.
4. **Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985)**: Proclaman el principio de proporcionalidad de las respuestas, la primacía de la desjudicialización (*diversion*) y la especialización de jueces, fiscales, policías y educadores.
5. **Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990)**: Enfocadas en la prevención primaria y el papel socializador de la familia, la escuela y la comunidad.
6. **Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana, 1990)**: Garantizan los derechos humanos, educativos, sanitarios y de contacto familiar de los menores en centros cerrados.

2.2. Marco Normativo Estatal: La Ley Orgánica 5/2000 (LORPM)

La **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM)**, reformada sustancialmente por la **Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre**, y desarrollada por el **Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio**, constituye la norma vertebral de la materia.

2.2.1. Ámbito de Aplicación Subjetivo y Límites de Edad Penal

El artículo 19 del Código Penal y los artículos 1 y 3 de la LORPM delimitan con suma precisión los límites cronológicos de la justicia penal juvenil en España:



1. **Tramo de Aplicación de la LORPM (14 a 17 años cumplidos)**:
2. Se aplica para exigir responsabilidad penal a quienes cometan hechos tipificados como delitos en el Código Penal o leyes penales especiales teniendo **más de catorce y menos de dieciocho años de edad** en el momento de la comisión de los hechos (art. 1.1 LORPM).
3. La ley distingue procesalmente dos subgrupos diferenciados por su grado de madurez (art. 9 LORPM): el tramo de **14 a 15 años** y el tramo de **16 a 17 años**, aplicando a este último un régimen de mayor severidad en los límites máximos de duración de las medidas privativas de libertad.
4. **Inimputabilidad Absoluta de los Menores de 14 Años (artículo 3 LORPM)**:
5. Cuando el autor de un hecho delictivo sea menor de catorce años, **no se le exigirá responsabilidad penal con arreglo a la LORPM**.
6. El Ministerio Fiscal debe archivar las actuaciones y remitir testimonio de las mismas a la **Entidad Pública de Protección de Menores** competente (en Andalucía, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y los Servicios Sociales Comunitarios municipales) para que aplique los mecanismos de amparo, riesgo o desamparo civil previstos en la Ley Orgánica 1/1996 y la Ley 4/2021 de Andalucía.
7. **Supresión del Tramo de 18 a 21 Años**:
8. Aunque el artículo 4 originario de la LORPM preveía la aplicación facultativa de la ley penal juvenil a jóvenes de 18 a 21 años, esta previsión fue aplazada sucesivamente y finalmente **derogada formalmente por la Ley Orgánica 8/2006**, por lo que a los mayores de 18 años se les aplica siempre el Código Penal común de adultos.

2.2.2. Principios Rectores de la LORPM

- **Interés Superior del Menor**: Principio rector de toda la actuación procesal y ejecutiva.
- **Naturaleza Sancionadora-Educativa**: Las consecuencias jurídicas son verdaderas sanciones impuestas por un tribunal, pero su diseño y ejecución persiguen fines primordialmente pedagógicos, reeducadores y resocializadores.
- **Principio de Oportunidad y Flexibilidad Judicial**: El Juez de Menores dispone de amplias facultades discrecionales para suspender, modificar o sustituir medidas en cualquier momento de la ejecución a propuesta del equipo técnico, en función de la evolución educativa del menor (art. 13 y 51 LORPM).
- **Desjudicialización y Justicia Restaurativa**: Prioridad a los mecanismos extrajudiciales de resolución del conflicto (desistimiento y mediación penal).

2.3. Marco Autonómico: Competencias de la Junta de Andalucía

Conforme al **artículo 45 de la LORPM**, la ejecución de las medidas judiciales legalmente impuestas por los Juzgados de Menores es **competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas**.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía: - La competencia corresponde a la **Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública**, ejercida a través de la **Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación**. - Dicha Consejería gestiona la red pública de **Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI)** y los **Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA)**, bien mediante gestión directa o mediante convenios y conciertos con entidades públicas y fundaciones sin ánimo de lucro

especializadas. - La **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, refuerza en su Título VI la coordinación interinstitucional entre el sistema de justicia juvenil y los Servicios Sociales Comunitarios para la reinserción social y la prevención comunitaria del delito.

---

3. Características Específicas de la Población Objeto de Atención

3.1. Perfil Sociodemográfico y Delictivo

Los menores que entran en contacto con el sistema de justicia juvenil no conforman un colectivo homogéneo, si bien la investigación criminológica y los datos de las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado permiten identificar pautas comunes:

1. **Variables de Género y Edad**:
2. Clara prevalencia masculina: aproximadamente el **75-80% de los menores infractores son varones**. No obstante, en la última década se ha constatado un aumento porcentual de mujeres en tipologías delictivas específicas: agresiones entre iguales a través de redes sociales y, de manera muy acusada, en delitos de violencia filioparental.
3. Distribución etaria: el volumen delictivo crece exponencialmente con la edad, concentrándose la mayor tasa de infracciones en el tramo de **16 a 17 años**.
4. **Tipologías Delictivas Prevalentes**:
5. **Delitos patrimoniales y socioeconómicos**: Hurtos, robos con fuerza en las cosas y robos con violencia o intimidación.
6. **Delitos contra las personas**: Delitos de lesiones, riñas tumultuarias y amenazas.
7. **Violencia Filioparental (VFP)**: Maltrato físico, psicológico o económico continuado ejercido por hijos menores hacia sus progenitores. Constituye una de las tipologías con mayor crecimiento y complejidad socioeducativa.
8. **Delitos contra la libertad e indemnidad sexual**: Agresiones sexuales, frecuentemente en grupo, facilitadas por el consumo de pornografía violenta y redes sociales.
9. **Ciberdelincuencia**: Acoso escolar digital (*ciberbullying*), difusión no consentida de imágenes íntimas (*sexting* sin consentimiento) y estafas telemáticas.
10. **Delitos contra la salud pública**: Tráfico de sustancias (menudeo de hachís y marihuana).

```
                    TIPOLOGÍAS DE MENORES INFRACTORES
+-------------------------------------------------------------------------+
| MENOR INFRACTOR DE EXCLUSIÓN  | Trayectoria de deprivación social,      |
| (Delincuencia tradicional)    | absentismo crónico, drogas y familias   |
|                               | desestructuradas. Delitos patrimoniales|
+-------------------------------+-----------------------------------------+
| MENOR INFRACTOR NORMALIZADO   | Familias de clase media, escolarizados,|
| (Nuevas tipologías)           | sin marginalidad previa. Delitos de     |
|                               | violencia filioparental y ciberacoso.   |
+-------------------------------+-----------------------------------------+
```

3.2. Factores de Riesgo Biopsicosociales

El comportamiento infractor es el resultado de la interacción dinámica de factores de riesgo acumulados en diversos niveles sistémicos:

- **Factores Individuales y Neuropsicológicos**:
- Inmadurez de la corteza prefrontal y desequilibrio con el sistema límbico (búsqueda de sensaciones, impulsividad y escasa tolerancia a la frustración).

- Elevada prevalencia de **patología dual y comorbilidad**: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (**TDAH**), Trastorno Negativista Desafiante (TND) y Trastorno de Conducta / Disocial.
- **Consumo precoz y abusivo de tóxicos**: El policonsumo de cannabis y alcohol actúa como desinhibidor de la violencia y elemento catalizador de la actividad delictiva.
- Déficits en empatía cognitiva y afectiva, egocentrismo moral y distorsiones cognitivas (justificación de la violencia, externalización de la culpa y locus de control externo).
- **Factores Familiares y Relacionales**:
- Historias de **apego inseguro y desorganizado** en la primera infancia.
- Estilos educativos parentales disfuncionales: bien pautas negligentes/indiferentes (falta absoluta de supervisión y normas) o estilos autoritarios excesivamente punitivos que modelan la agresión.
- Presencia de violencia intrafamiliar (menores testigos de violencia de género) o consumo de tóxicos y modelos delictivos en el hogar.
- **Factores Escolares y Comunitarios**:
- **Absentismo escolar crónico y fracaso escolar temprano**: Desvinculación de la institución escolar como antesala directa de la permanencia ociosa en la calle.
- Presión y pertenencia a **grupos de pares desviados**: El grupo de iguales proporciona identidad, estatus y validación a través de conductas transgresoras.
- Vivencia en barrios vulnerables con carencia de equipamientos deportivos, culturales y elevados índices de anomia y desempleo juvenil.

---

4. El Programa de Intervención Educativa en el Centro (CIMI)

Los **Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI)** son instituciones especializadas donde se ejecutan las medidas privativas de libertad dictadas judicialmente.

```
                    RÉGIMENES DE INTERNAMIENTO (ART. 7 LORPM)
=========================================================================
1. RÉGIMEN CERRADO      | Actividades formativas y residenciales dentro
                        | del centro; no salidas al exterior.
-------------------------------------------------------------------------
2. RÉGIMEN SEMIABIERTO  | Residencia en centro; actividades escolares,
                        | formativas o laborales en el exterior.
-------------------------------------------------------------------------
3. RÉGIMEN ABIERTO      | Convivencia normalizada en la comunidad;
                        | residencia en centro como punto de apoyo.
-------------------------------------------------------------------------
4. RÉGIMEN TERAPÉUTICO  | Tratamiento psicopatológico intensivo o
                        | de adicciones (en cerrado, semiabierto o abierto).
=========================================================================
```

4.1. Marco Institucional: Proyecto Educativo de Centro (PEC)

Conforme al Reglamento de la LORPM (RD 1774/2004), cada CIMI dispone de: - **Proyecto Educativo de Centro (PEC)**: Documento marco que define el modelo pedagógico, los objetivos generales de socialización, la metodología de intervención educativa y las pautas convivenciales. - **Reglamento de Régimen Interior**: Regula los derechos y deberes de los menores, los horarios, el régimen de visitas y comunicaciones, las medidas de contención física excepcionales y el catálogo sancionador disciplinario (faltas leves, graves y muy graves).

4.2. El Proyecto Educativo Individualizado (PEI)

El **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)** es el instrumento técnico nuclear de planificación, ejecución y evaluación socioeducativa durante el cumplimiento de la medida de internamiento.

1. **Plazos y Elaboración**:
2. Es diseñado por el **Equipo Técnico del CIMI** (integrado de forma multidisciplinar por educadores/as sociales, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y maestros/as).
3. Debe ser elaborado y remitido al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal en el **plazo improrrogable de un mes** a contar desde el ingreso del menor en el centro (art. 21 del RD 1774/2004).
4. Requiere la aprobación judicial expresa del Juez de Menores, previo informe del Fiscal y de la defensa.
5. **Contenidos y Áreas Transversales del PEI**:
6. **Área Formativo-Educativa e Inserción Laboral**: Garantizar la escolarización obligatoria (obtención del título de ESO), acceso a ciclos de Formación Profesional Básica, alfabetización digital y talleres ocupacionales de capacitación profesional.
7. **Área Psicológica y Habilidades para la Vida**: Programas de control de la impulsividad, reestructuración cognitiva, empatía hacia la víctima, manejo de la ira y asertividad.
8. **Área de Educación para la Salud y Deshabituación**: Prevención y tratamiento de adicciones a tóxicos en colaboración con la red pública sanitaria (CTA de drogodependencias), educación afectivo-sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual.
9. **Área de Coeducación e Igualdad**: Deconstrucción del machismo, prevención de la violencia de género y erradicación de conductas LGTBIfóbicas.
10. **Área Sociofamiliar**: Terapia familiar, visitas domiciliarias supervisadas y preparación del entorno para la futura salida.
11. **Área de Ocio y Tiempo Libre**: Práctica deportiva reglada, talleres culturales y fomento de aficiones constructivas.
12. **Seguimiento y Progresión de Régimen**:
13. El equipo educativo emite **informes de seguimiento periódicos** (como mínimo cada tres meses).
14. A propuesta del equipo técnico, el Juez de Menores puede acordar en cualquier momento la **modificación del régimen** (ej.: paso de régimen cerrado a semiabierto o abierto) o la sustitución de la medida por una en medio abierto (art. 13 LORPM), incentivando el esfuerzo del menor.

---

5. Medidas Alternativas al Internamiento y Medio Abierto

El modelo de justicia penal juvenil español descansa sobre el principio de **intervención mínima y subsidiariedad del internamiento**: la privación de libertad es siempre la última ratio, debiendo prevalecer las medidas en medio abierto y los cauces de justicia restaurativa.

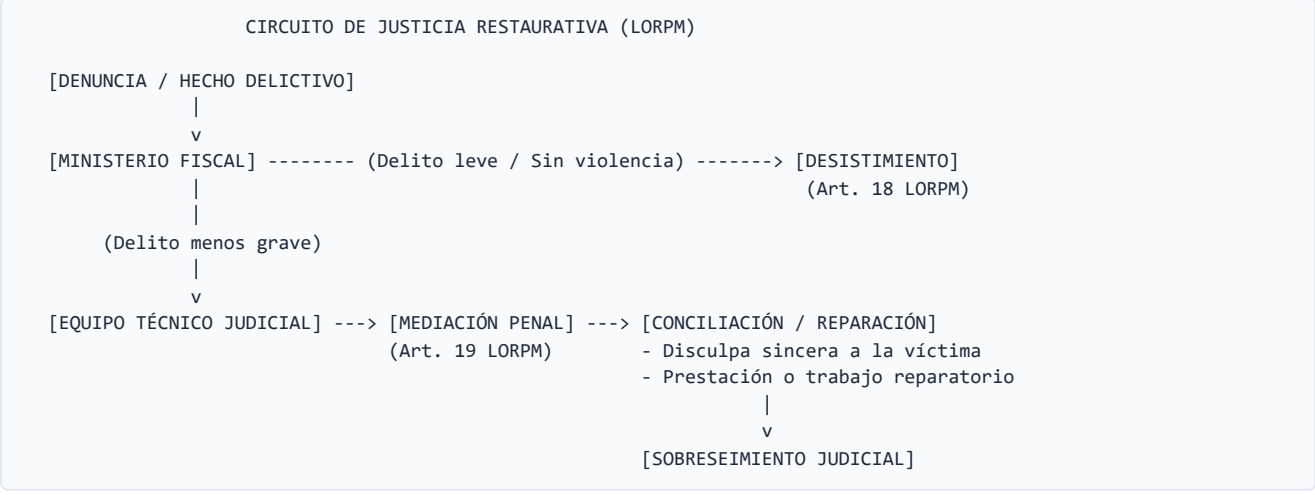
```
                    CATÁLOGO DE MEDIDAS DE LA LORPM (ART. 7)
=========================================================================
MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD:
* Internamiento (Cerrado, Semiabierto, Abierto, Terapéutico).
* Permanencia de fin de semana (Hasta 36 horas en domicilio o centro).
-------------------------------------------------------------------------
MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD (MEDIO ABIERTO):
* LIBERTAD VIGILADA (Seguimiento socioeducativo continuado - Medida reina).
* PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (PBC - Trabajo social voluntario).
* TAREAS SOCIOEDUCATIVAS (Actividades formativas - Máx. 100 horas).
* ASISTENCIA A CENTRO DE DÍA (Actividades de apoyo diurno).
* TRATAMIENTO AMBULATORIO (Salud mental / Adicciones en red externa).
* CONVIVENCIA CON PERSONA / FAMILIA / GRUPO EDUCATIVO.
* AMONESTACIÓN (Reprensión judicial verbal formal).
* PRIVACIONES DE DERECHOS (Permiso conducir, armas, inhabilitación).
=========================================================================
```

5.1. Análisis de las Principales Medidas en Medio Abierto

1. **Libertad Vigilada (artículo 7.1.h LORPM)**:
2. Es la medida socioeducativa más frecuentemente impuesta en España. Consiste en el seguimiento individualizado del menor por un **Educador/a Social de Medio Abierto**, quien le ayuda a superar los factores que determinaron su conducta infractora.
3. El menor debe cumplir las obligaciones y reglas de conducta fijadas por el Juez (asistir a clase regularmente, acudir a centros de formación, participar en talleres de habilidades sociales, someterse a controles de tóxicos o prohibición de aproximarse a la víctima o a determinados lugares).
4. **Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC) (artículo 7.1.k LORPM)**:
5. Realización de actividades no remuneradas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.
6. **Requisito sine qua non: Exige el consentimiento expreso del menor**. Jamás puede imponerse forzosamente, pues la Constitución prohíbe los trabajos forzados (art. 25.2 CE).
7. Límites legales: Máximo de **100 horas** para menores de 14 y 15 años; y máximo de **200 horas** para menores de 16 y 17 años. La jornada diaria no puede superar las 4 horas (en días lectivos) u 8 horas (en días no lectivos), sin interferir en la escolaridad.
8. **Tareas Socioeducativas (artículo 7.1.l LORPM)**:
9. Realización de actividades de contenido formativo, pedagógico o cultural encaminadas a facilitar al menor el desarrollo de sus competencias sociales y reflexionar sobre el daño causado. Límite máximo: **100 horas**.
10. **Asistencia a Centros de Día (artículo 7.1.f LORPM)**:
11. El menor reside en su domicilio habitual pero asiste a un centro diurno para realizar actividades de apoyo escolar, talleres ocupacionales y ocio estructurado.
12. **Permanencia de Fin de Semana (artículo 7.1.e LORPM)**:
13. El menor debe permanecer en su domicilio o en un centro cerrado durante un período de **hasta 36 horas** continuadas entre la tarde del viernes y la noche del domingo (máximo de 4 a 8 fines de semana).

5.2. Mecanismos de Desjudicialización y Justicia Restaurativa

La LORPM otorga una relevancia prioritaria a la **resolución extrajudicial del conflicto**, evitando el estigma del proceso penal cuando el delito no es grave y el menor muestra una actitud de responsabilización activa:



1. **Desistimiento de la Incoación del Expediente (artículo 18 LORPM)**:

2. El Ministerio Fiscal puede acordar no incoar o desistir del expediente cuando los hechos denunciados constituyan **delitos leves o delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas**, y se constate que el menor ha cometido la infracción por primera vez o carece de antecedentes delictivos, remitiendo el caso a los Servicios Sociales municipales si precisa apoyo socioeducativo.
3. **Mediación Penal de Menores: Conciliación y Reparación Extrajudicial (artículo 19 LORPM)**:
4. Procedimiento de justicia restaurativa conducido por el **Educador Social y el psicólogo del Equipo Técnico adscrito al Juzgado de Menores**.
5. Supuestos de aplicación: Delitos leves o menos graves sin grave violencia o intimidación.
6. Modalidades:
   - **Conciliación**: El menor infractor reconoce el daño causado, se disculpa sinceramente ante la víctima y esta acepta sus disculpas, constatándose la pacificación del conflicto.
   - **Reparación**: El menor asume el compromiso formal de reparar materialmente el daño (mediante el pago o restitución con su propio esfuerzo) o moralmente (mediante la realización de una actividad en beneficio de la comunidad o de la víctima).
7. Efecto jurídico: Si se culmina con éxito el acuerdo reparatorio, **el Ministerio Fiscal solicita al Juez de Menores el sobreseimiento y archivo definitivo del expediente penal**, quedando el menor libre de antecedentes.

---

6. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el término municipal de Utrera, la intervención técnica con menores infractores se concreta a través de canales institucionales de proximidad y convenios de colaboración:

```
        DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES EN UTRERA
=========================================================================
1. EJECUCIÓN DE PBC Y TAREAS   | Convenio marco del Ayuntamiento de Utrera
                               | con la Junta de Andalucía (SIMA Sevilla).
-------------------------------------------------------------------------
2. LIBERTAD VIGILADA           | Coordinación socioeducativa entre SIMA
                               | y CSSC (calle Catalina de Perea, 32).
-------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN DEL DELITO/EMAE  | Coordinación técnica con institutos
                               | (IES Ruiz Gijón, Ponce de León, etc.).
-------------------------------------------------------------------------
4. INTERVENCIÓN COMUNITARIA    | Dinamización en Barriada El Tinte (ERACIS+)
                               | y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).
=========================================================================
```

1. **Convenios para el Cumplimiento de Medidas de Medio Abierto (PBC y Tareas)**:
2. El Excmo. Ayuntamiento de Utrera suscribe convenios con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y las entidades gestoras del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia de Sevilla.
3. Los Educadores Sociales municipales coordinan y tutelan a menores que cumplen **Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC)** y **Tareas Socioeducativas** en dependencias municipales:
   - Servicio de Parques y Jardines de Utrera (cuidado de zonas verdes y viveros).
   - Área de Obras y Mantenimiento Urbano (adecentamiento y pintura de mobiliario público).
   - Biblioteca Municipal y Casa de la Cultura (colaboración en catalogación y apoyo a eventos).
   - Centro de Servicios Sociales Comunitarios (apoyo logístico en campañas de recogida y talleres solidarios).
4. **Coordinación Técnica de la Libertad Vigilada en Utrera**:

5. Enlace permanente entre el Educador/a Social del SIMA provincial y el equipo de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32).
6. Diseño conjunto de itinerarios socioeducativos y derivación hacia programas formativos municipales y de empleo juvenil.
7. **Prevención Escolar y Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:
8. Detección temprana y desarticulación de trayectorias predelictivas en los centros de Educación Secundaria de Utrera (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
9. Intervención directa ante acoso escolar, ciberacoso y vandalismo escolar, coordinando la respuesta socioeducativa antes de que los hechos se deriven a la Fiscalía de Menores.
10. **Intervención Comunitaria en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+) y Pedanías**:
11. Acciones preventivas intensivas en la **Barriada El Tinte**, ofreciendo alternativas de ocio estructurado, deporte comunitario y mediación vecinal para evitar la adscripción de jóvenes a dinámicas de bandas o tráfico de drogas a pequeña escala.
12. Descentralización en las tres pedanías rurales de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), asegurando la tutorización y seguimiento cercano de aquellos menores sujetos a medidas judiciales que residen en el ámbito rural.

---

7. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Ley reguladora**: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM).
2. **Reforma sustancial**: Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre (endurecimiento para delitos graves y supresión formal del tramo de 18 a 21 años).
3. **Reglamento de desarrollo**: Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.
4. **Ámbito de aplicación etario de la LORPM**: Mayores de 14 y menores de 18 años al cometer el delito (art. 1.1 LORPM).
5. **Régimen de los menores de 14 años**: Inimputables penalmente (art. 3 LORPM); remisión inmediata a la Entidad Pública de Protección de Menores (protección civil).
6. **Subtramos de edad procesal**: 14-15 años y 16-17 años (art. 9 LORPM).
7. **Naturaleza del sistema LORPM**: Sancionadora-educativa con plenas garantías procesales (responsabilidad penal por el hecho cometido).
8. **Competencia para la ejecución de medidas**: Exclusiva de las Comunidades Autónomas (art. 45 LORPM; en Andalucía, Consejería de Justicia).
9. **Cuatro regímenes de internamiento (art. 7 LORPM)**: Cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico.
10. **Principio de subsidiariedad del internamiento**: Privación de libertad como última ratio y por el tiempo más breve posible (art. 37 CDN).
11. **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)**: Instrumento técnico nuclear de internamiento; elaborado por el equipo técnico en el plazo de **un mes** desde el ingreso.
12. **Aprobación del PEI**: Corresponde preceptivamente al Juez de Menores.
13. **Informes de seguimiento del internamiento**: Emisión obligatoria como mínimo cada tres meses.

14. **Libertad vigilada (art. 7.1.h LORPM)**: Medida reina de medio abierto; seguimiento y tutela socioeducativa continuada por el educador social.
15. **Prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC)**: Trabajo social no remunerado; **exige el consentimiento expreso del menor**.
16. **Límite máximo de horas de PBC**: 100 horas para menores de 14-15 años; 200 horas para menores de 16-17 años.
17. **Jornada máxima de PBC**: 4 horas en días lectivos; 8 horas en días no lectivos.
18. **Tareas socioeducativas (art. 7.1.l LORPM)**: Actividades formativas y culturales; límite máximo de **100 horas**.
19. **Permanencia de fin de semana**: Hasta 36 horas en domicilio o centro, entre la tarde del viernes y la noche del domingo.
20. **Desistimiento del Fiscal (art. 18 LORPM)**: Aplicable a delitos leves o menos graves sin violencia cometidos por menores sin antecedentes.
21. **Mediación penal juvenil (art. 19 LORPM)**: Proceso restaurativo de conciliación o reparación extrajudicial conducido por el equipo técnico.
22. **Efecto de la mediación exitosa**: Sobreseimiento y archivo definitivo del expediente judicial por el Juez de Menores.
23. **Flexibilidad en la ejecución (art. 13 y 51 LORPM)**: El Juez de Menores puede modificar o suspender medidas en cualquier momento a propuesta técnica.
24. **CIMI**: Centros de Internamiento de Menores Infractores (competencia autonómica).
25. **Reglas de Beijing (1985)**: Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                    EDAD PENAL Y LORPM (LO 5/2000)
========================================================================
* < 14 AÑOS     : Inimputable penalmente (Art. 3 LORPM) -> Servicios Sociales.
* 14 A 17 AÑOS  : Responsabilidad penal juvenil (LORPM) -> Tramos 14-15 y 16-17.
* >= 18 AÑOS    : Código Penal común de adultos (Tramo 18-21 derogado LO 8/2006).
========================================================================
                CATÁLOGO DE MEDIDAS JUDICIALES (ART. 7)
========================================================================
PRIVATIVAS DE LIBERTAD (Última ratio):
* Internamiento : Cerrado, Semiabierto, Abierto, Terapéutico.
                  PEI en 1 mes (Equipo CIMI) -> Aprobación por Juez.
* Fin de semana : Hasta 36 horas (domicilio o centro).
------------------------------------------------------------------------
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO (Prioritarias):
* Libertad Vigilada      : Seguimiento y control socioeducativo (Medida reina).
* Prestaciones Comunidad : Trabajo no retribuido (¡Consentimiento obligatorio!).
                           Máx. 100 h (14-15a) | Máx. 200 h (16-17a).
* Tareas Socioeducativas : Actividades formativas/culturales (Máx. 100 h).
* Centros de Día         : Actividades y apoyo diurno sin pernocta.
* Tratamiento Ambulat.   : Adicciones / Salud mental en red pública.
* Amonestación           : Reprensión judicial verbal formal.
========================================================================
                  JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN
========================================================================
* DESISTIMIENTO DEL FISCAL (Art. 18): Delitos leves sin violencia previa.
* MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL (Art. 19)  : Conciliación (disculpa) o Reparación.
  Conducida por Educador/Psicólogo del Equipo Técnico -> Sobreseimiento judicial.
========================================================================
                 EJECUCIÓN LOCAL EN UTRERA
========================================================================
* Convenio municipal para cumplimiento de PBC y tareas socioeducativas.
* Coordinación Libertad Vigilada con SIMA Sevilla y CSSC (Catalina de Perea).
* Prevención escolar (EMAE, IES Ruiz Gijón, etc.), ERACIS+ (Tinte) y pedanías.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Responsabilidad penal de un menor de 13 años**:
   Trampa: Afirmar que a un menor de 13 años que comete un homicidio se le aplica la LORPM en régimen cerrado.
   Realidad: Los menores de 14 años son **absolutamente inimputables penalmente** (art. 3 LORPM). No se les aplica ninguna medida penal; se remiten a la Entidad Pública de Protección de Menores para medidas civiles de amparo.
2. **Aplicación de la LORPM al tramo de 18 a 21 años**:
   Trampa: Sostener que actualmente los jueces pueden aplicar la LORPM a jóvenes de 19 años.
   Realidad: El art. 4 de la LORPM fue formal y definitivamente **derogado por la Ley Orgánica 8/2006**. A los 18 años cumplidos se aplica inexorablemente el Código Penal de adultos.
3. **Carácter obligatorio de las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC)**:
   Trampa: Marcar que el Juez de Menores puede imponer una medida de PBC sin contar con la voluntad del menor infractor.
   Realidad: Las PBC **exigen preceptivamente el consentimiento del menor** (art. 7.1.k LORPM), ya que la Constitución prohíbe los trabajos forzados (art. 25.2 CE). Si el menor no consiente, el juez debe imponer otra medida alternativa.
4. **Límites de horas en PBC y Tareas Socioeducativas**:
   Trampa: Afirmar que las Tareas Socioeducativas pueden durar hasta 200 horas.
   Realidad: Las Tareas Socioeducativas tienen un límite de **100 horas**. Las que pueden alcanzar hasta **200**

horas son las PBC exclusivamente en el tramo de menores de 16 y 17 años (para menores de 14 y 15 años el límite de PBC es de 100 horas).

5. **Plazo de elaboración del PEI en centros de internamiento**:
   Trampa: Indicar que el PEI en el CIMI debe elaborarse en un plazo de tres meses.
   Realidad: El PEI debe elaborarse por el equipo técnico en el plazo improrrogable de **un mes** a contar desde el ingreso del menor en el centro (art. 21 RD 1774/2004). Lo que se realiza cada tres meses son los informes periódicos de seguimiento.
6. **Quién ostenta la competencia de ejecución de medidas judiciales**:
   Trampa: Creer que los Centros de Internamiento y las medidas de medio abierto dependen del Ministerio de Justicia o de los Ayuntamientos.
   Realidad: La ejecución de las medidas es **competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas** (art. 45 LORPM; en Andalucía, la Consejería de Justicia). Los Ayuntamientos colaboran mediante convenios específicos.
7. **Efectos de la conciliación/reparación del art. 19 LORPM**:
   Trampa: Considerar que la mediación sólo sirve para reducir a la mitad la pena que se le impondrá en sentencia.
   Realidad: Si la conciliación o reparación extrajudicial concluye con éxito antes del juicio, el Ministerio Fiscal desiste de la acción penal y el Juez decreta el **sobreseimiento y archivo definitivo del expediente**, sin juicio ni imposición de medida penal alguna.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La articulación del Tema 35 en la labor profesional del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se materializa a través de los siguientes ejes institucionales:

1. **Gestión de Convenios de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC)**:
2. El Ayuntamiento de Utrera mantiene convenios con la Consejería de Justicia para facilitar puestos de trabajo voluntario y reparatorio para menores infractores utreranos.
3. El Educador Social municipal programa, supervisa y evalúa el cumplimiento de las jornadas de PBC en servicios municipales: cuidado de viveros y jardines públicos, adecentamiento de instalaciones deportivas municipales y colaboración en la Biblioteca Municipal, emitiendo los correspondientes informes de cumplimiento dirigidos al SIMA de Sevilla.
4. **Coordinación con el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de Sevilla**:
5. Coordinación técnica continuada con los educadores del SIMA provincial para el seguimiento de la **Libertad Vigilada** de menores residentes en Utrera, facilitando su inserción en recursos socioeducativos, deportivos y formativos normalizados del municipio.
6. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
7. Actuación preventiva directa en los Institutos de Educación Secundaria de Utrera (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
8. Detección y tratamiento socioeducativo de conductas predelictivas (vandalismo escolar, ciberacoso entre iguales, menudeo de drogas o amenazas a profesores), coordinando la intervención antes de que se formalice la denuncia penal.
9. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+)**:
10. Acciones de prevención comunitaria con jóvenes en riesgo de exclusión social en la **Barriada El Tinte**, promoviendo alternativas socioeducativas y de ocio nocturno saludable para evitar dinámicas de transgresión delictiva grupal.
11. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:

12. Tutorización y seguimiento educativo descentralizado de menores sujetos a medidas judiciales en medio abierto que residen en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando que el factor de aislamiento rural no impida el cumplimiento efectivo de las medidas socioeducativas.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Convención sobre los Derechos del Niño**, de las Naciones Unidas (1989), arts. 37 y 40. *BOE nº 313, de 31/12/1990*.
- **Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)**. Resolución 40/33 de la Asamblea General de la ONU, de 29/11/1985.
- **Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)**. Resolución 45/112 de la Asamblea General de la ONU, de 14/12/1990.
- **Constitución Española de 1978** (artículos 10.2, 25.2 y 39).
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal (artículo 19). *BOE nº 281, de 24/11/1995*.
- **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero**, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). *BOE nº 11, de 13/01/2000*.
- **Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000. *BOE nº 209, de 30/08/2004*.
- **Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre**, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000. *BOE nº 290, de 05/12/2006*.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero**, sobre inconstitucionalidad del procedimiento de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores.